



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN (ICE)

ACUERDO de 10 de marzo de 2026, del Consejo de Administración del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, por el que se dispone la delegación de determinadas competencias en el Presidente del ICECYL en materia de subvenciones concedidas directamente.

Las sucesivas borrascas de alto impacto que atravesaron la Península Ibérica durante el pasado mes de febrero provocaron nevadas, lluvias intensas y fuertes rachas de viento, generando un aumento significativo del caudal de numerosos ríos y el desbordamiento de sus cauces, con afecciones de especial intensidad en diversos municipios de Castilla y León, que obligaron a activar las distintas situaciones operativas del Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL) y del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCyL).

Ante esta situación y de acuerdo con el artículo 70.3 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, en su reunión de 26 de febrero de 2026, acordó aprobar la programación de un conjunto de actuaciones extraordinarias destinadas a la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones registradas en febrero de 2026, entre otras actuaciones se prevé la concesión de ayudas para reforzar la liquidez y solvencia de los autónomos y empresas afectadas por la interrupción de su actividad con motivo de los daños sufridos por las inundaciones en los locales e instalaciones de negocio, a fin de proteger el tejido productivo y recuperar lo antes posible la actividad económica interrumpida de las zonas afectadas.

Por Ley 19/2010, de 22 de diciembre, se crea el Ente Público Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), siendo aprobado mediante el Decreto 67/2011, de 15 de diciembre, su Reglamento General, en el que su artículo 10.1.I) asigna al Consejo de Administración del Instituto, la función de conceder de forma directa subvenciones, de acuerdo con la normativa vigente, así como autorizar el correspondiente gasto en estos supuestos, todo ello en la forma y con los requisitos que establece la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.

En este sentido, esta Ley 5/2008, de 25 de septiembre, establece en su artículo 31.1 que los órganos superiores de gobierno de las entidades que integran la Administración Institucional, en el ámbito propio de cada entidad, podrán conceder excepcionalmente, previa autorización de la Junta de Castilla y León, las subvenciones a que se refiere el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el que se contempla la posibilidad de concesión directa de subvenciones, con carácter

excepcional, cuando se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario,

El apartado I) del artículo 10.1 del Reglamento General del ICECYL, aprobado por Decreto 67/2011, de 15 de diciembre, establece que corresponde al Consejo de Administración «conceder de forma directa subvenciones, de acuerdo con la normativa vigente, así como autorizar el correspondiente gasto en estos supuestos»

Ante esta situación extraordinaria y excepcional, estando prevista la concesión directa de numerosas subvenciones a los autónomos y pymes de las localidades afectadas por las inundaciones registradas en febrero de 2026 y con el fin de conseguir una mayor eficiencia y celeridad en la tramitación de éstas se estima conveniente efectuar la delegación de determinadas funciones específicas en el Presidente del ICECYL.

Tanto la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en su artículo 48, como la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 9, regulan la delegación de competencias en virtud de la cual los órganos administrativos podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, con los límites señalados en dichos artículos.

Finalmente, el artículo 10.2 del Reglamento General del ICE, aprobado por Decreto 67/2011, de 15 de diciembre, establece que «El Consejo de Administración podrá delegar en el Presidente, en el Director General o en la Comisión Ejecutiva cualquier función específica».

Por todo cuanto antecede, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el Reglamento General del Instituto, aprobado por Decreto 67/2011, de 15 de diciembre el Consejo de Administración del ICECyL ha adoptado en su reunión de 10 de marzo de 2026 el siguiente

ACUERDO

Primero.– Delegar, en la persona titular de la Presidencia del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León la concesión de forma directa de subvenciones a Pymes y autónomos, de acuerdo con la normativa vigente, así como autorizar el correspondiente gasto en estos supuestos, en relación con las subvenciones concedidas directamente a las que se refiere el artículo 31.1 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, autorizadas por la Juntade Castilla y León al amparo del Acuerdo 16/2026, de 26 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones sucedidas en febrero de 2026.

Segundo.– En todos los actos y resoluciones que se adopten en el ejercicio de esta delegación de competencias deberá hacerse constar expresamente dicha circunstancia citando el Acuerdo de Delegación y se considerarán dictadas por el órgano delegante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Tercero.— La delegación conferida podrá ser revocada en cualquier momento por el órgano delegante y avocado el conocimiento de un asunto concreto cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Cuarto.— El presente Acuerdo será efectivo el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León

Quinto.— Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Administración en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o ser impugnado directamente ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valladolid en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Arroyo de la Encomienda, 10 de marzo de 2026.

*El Presidente del Consejo de Administración
del Instituto para la Competitividad
Empresarial de Castilla y León,
Fdo.: CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO*